Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh chị là luật sư của Bảo, hãy trình bày các nội dung cần trao đổi với Bảo khi gặp Bảo trong trại tạm giam?

Tình tiết bổ sung

Theo lý lịch cá nhân, Đào Cẩm Bảo đã có hai tiền án:

- Ngày 30/10/1999 bị Toà án nhân dân quận 11 xử 4 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản của công dân"; với hành vi chiếm đoạt chiếc xe đạp trị giá 400.000đ.

- Ngày 22/10/2002 bị Toà án nhân dân thành phố H xử phạt 18 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; với hành vi chiếm đoạt một chiếc xe máy trị giá 23.000.000đ.

Câu hỏi 3 (1 điểm): Theo anh (chị), những tình tiết trên ảnh hưởng như thế nào đến việc giải quyết vụ án?

Tình tiết bổ sung

Cơ quan điều tra đã ra Kết luận điều tra đề nghị truy tố Bảo về tội "Cướp giật tài sản" theo điểm a, c khoản 2 Điều 136 BLHS, tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo điểm đ khoản 2 Điều 140 BLHS.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Theo anh chị, trong tình huống trên có cần trao đổi với Cơ quan tiến hành tố tụng không? Nếu cần, thì phải trao đổi với Cơ quan nào, về những nội dung gì?

Tình tiết bổ sung

Viện kiểm sát đã ra Cáo trạng truy tố Bảo và Toà án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử về các tội như Kết luận điều tra đã nêu.

Tại phiên toà sơ thẩm, khi luận tội đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 136; điểm đ khoản 2 Điều 140; điểm g (phạm tội nhiều lần), h (phạm tội với trẻ em), n khoản 1 Điều 48; điểm g, o, p khoản 1 Điều 46 BLHS để tuyên phạt Bảo từ 10 đến 12 năm tù.

Câu hỏi 5 (1 điểm): Anh chị có nhận xét gì về các điểm của tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ mà Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với Bảo?

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh chị hãy đối đáp lại quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà sơ thẩm?

Tình tiết bổ sung

Toà án cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Bảo 13 năm tù và 30 triệu đồng; buộc Bảo phải bồi thường cho anh Khương Bá Hải 15 triệu đồng (do không thu hồi được chiếc xe máy mà Bảo đã bán).

Câu hỏi 7 (1 điểm): Anh chị hãy soạn thảo đơn kháng cáo cho Đào Cẩm Bảo?

Tình tiết bổ sung

Trong thời hạn luật định, Đào Cẩm Bảo và người đại diện hợp pháp của Bảo cùng gửi đơn kháng cáo đến Toà án cấp sơ thẩm. Trong đó người đại diện hợp pháp của Bảo đề nghị Toà án cấp phúc thẩm tăng hình phạt đối với Bảo; Đào Cẩm Bảo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Câu hỏi 8 (0,5 điểm): Anh chị hãy xác định phạm vi xét xử của Toà án cấp phúc thẩm?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà phúc thẩm, trong phần thủ tục bắt đầu phiên toà, người bị hại Khương Bá Hải đã đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên toà vì mình chưa nhận được thông báo về việc kháng cáo. Chủ toạ phiên toà đã hỏi ý kiến của luật sư của bị cáo Bảo về vấn đề này.

Câu hỏi 9 (1.5 điểm): Là luật sư của Bảo, anh chị hãy nêu ý kiến của mình về vấn đề nêu trên?

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh chị hãy trình bày những luận điểm chính để bảo vệ cho Đào Cẩm Bảo tại phiên toà phúc thẩm?

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-17/240

Câu 1: nhận xét: : - Khởi tố: đồng ý